

Charte des associations étudiantes et clubs étudiants des Ecole De Vinci Higher Education

Droits et devoirs des associations et clubs

PREAMBULE

Le Pôle Léonard de Vinci – De Vinci Higher Education regroupe l'EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci), l'ESILV (Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci), et l'IIM Digital School (Institut de l'Internet et du Multimédia) et De Vinci Executive Education.

Les campus et site des Ecoles du Pole Léonard de Vinci – De Vinci Higher Education à Paris et en région parisienne sont situés aux adresses suivantes :

- Campus de l'Arche, 47 Boulevard de Pessaro, 92000 Nanterre.
- Campus des Terrasses : 32 rue des 3 Fontanot, 92000 Nanterre ;
- Campus du Pôle : Pôle Universitaire Léonard de Vinci, 2- 12, Avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie.

En région, les campus et sites des Ecoles sont situés aux adresses suivantes :

- Campus de Montpellier, Campus Euromedecine, 61 Rue Guillaume Dupuytren, 34090 Montpellier
- Campus de Nantes, Campus de la Chantrerie, 11 rue Alfred Kastler 44300 Nantes
- Campus de Nantes centre : 3 Rue Fulton 44100 Nantes

Pour les besoins de la présente Charte, les établissements précités seront dénommés ensemble « De Vinci Higher Education » ou « DVHE », « Pôle Léonard de Vinci » ou « Pôle » ou « Etablissements » ou « Ecole ».

Les principes, devoirs et obligations figurant aux termes de la présent Charte s'appliquent à tous les étudiants membres ou responsables d'une association ou d'un club quel que soit le lieu où ils se trouvent, y compris à l'extérieur des campus car ils représentent le Pôle Léonard de Vinci.

La prise de responsabilités par les élèves dans la vie associative peut constituer un élément formateur complémentaire, de nature à favoriser l'émergence d'une véritable citoyenneté étudiante, et contribue au dynamisme du Pôle Léonard de Vinci et de ses établissements.

La présente Charte vise à reconnaître le rôle fondamental de la vie associative au sein du Pôle Léonard de Vinci et à promouvoir l'engagement étudiant associatif, en précisant les principes et les procédures qui la régissent. Sur la base d'engagements réciproques, la présente Charte a pour objectifs de :

- Renforcer les relations partenariales entre les directions de l'ALDV, de l'ILV, des directions d'Ecole (EMLV, ESILV et IIM) et les associations signataires, tout en préservant l'in- dépendance de ces dernières ;
- Préciser les conditions de domiciliation et d'hébergement des associations étudiantes au Pôle Universitaire Léonard de Vinci ;
- Préciser les principes et les procédures qui conditionnent l'octroi, par l'ALDV et l'ILV, d'aides matérielles et financières ;
- Déterminer plus largement les droits et les devoirs des associations labellisées « Association étudiante du Pôle Léonard de Vinci ».

La signature de la présente Charte par les dirigeants des associations et clubs du Pôle Léonard de Vinci conditionne la reconnaissance par le Pôle Léonard de Vinci du statut interne d'association étudiante ou club étudiant, ainsi que l'accès aux demandes d'aides logistiques, organisationnelles ou financières qui peuvent être fournies par le Pôle Léonard de Vinci dans les conditions décrites aux termes de la présente Charte.

Les associations étudiantes et les clubs étudiant signent la présente Charte et s'engagent à en respecter et faire respecter les termes par TOUS LEURS MEMBRES.

Article 1 : ÉTHIQUE ASSOCIATIVE

L'association ou le club signataire de la présente Charte s'engage à agir dans le respect de l'ordre public et de la laïcité. L'association ou le club signataire ne doit pas se livrer à des activités de prosélytisme politique ou religieux ni inciter à la haine envers qui que ce soit. Les statuts, objets et actions des associations signataires de la présente Charte ne doivent pas entrer en conflit ou porter atteinte aux missions et aux valeurs du Pôle Léonard de Vinci.

Article 2 : LES STRUCTURES RECONNUES PAR LE POLE LEONARD DE VINCI

Toute association étudiante hébergée au sein du Pôle Léonard de Vinci doit faire l'objet d'un processus de labellisation par le Service de la Vie Associative afin de permettre son référencement dans les conditions visées à la présente Charte.

Parmi les associations labellisées, le Service de la Vie Associative pourra définir des **associations partenaires** de la gestion de la vie étudiante selon le processus décrit à l'**article 2.2** ci-après, sous réserve de la signature d'une convention de parrainage entre l'association étudiante et l'ALDV ou l'ILV.

D'autres groupements d'étudiants pourront être autorisés sous la forme de **clubs «étudiants»** (dont les clubs « écoles ») dans les conditions visées à l'**article 2.4** ci-après, et notamment sous condition de rattachement au BDE pour les clubs « écoles », ou à une association mère pour les « clubs étudiants ».

Ainsi, pour les besoins de la présente Charte et dans leurs rapports avec les Ecoles et leur organisme gestionnaire :

les associations et groupements d'étudiants sont regroupées dans les catégories suivantes :

- Les associations labellisées
- Les associations labellisées sous convention de partenariat
- Le bureau des élèves (BDE)
- Les clubs école rattachés au BDE
- Les clubs étudiants rattachés à une autre association étudiante.

2.1 LES ASSOCIATIONS LABELLISEES « ASSOCIATION ETUDIANTE DU POLE LEONARD DE VINCI »

Les associations étudiantes labellisées « **Association étudiante du Pôle Léonard de Vinci** » sont des associations gérées obligatoirement par les étudiants des écoles du Pôle Léonard de Vinci, à savoir l'EMLV, l'ESILV et l'IIM, et dont les activités sont principalement tournées vers les étudiants et la vie étudiante des trois écoles ou leur permettant d'œuvrer à un projet spécifique commun. Les conditions de reconnaissance du statut d'« Association étudiante du Pôle Léonard de Vinci » sont définies à l'**article 3** de la présente Charte.

Les associations labellisées « Association du Pôle Léonard de Vinci » doivent être régulièrement déclarées en Préfecture, agir dans le respect de la législation en vigueur et avoir accompli les formalités de publicité obligatoires.

La qualité d'association étudiante labellisée est attribuée par le service de la Vie Associative à la suite du Séminaire Associatif des Nouveaux Bureaux Associatifs (SNBA) organisé après l'élection des nouveaux bureaux et pour une durée d'un an (année académique), sous réserve de la signature de la présente Charte.

Les associations étudiantes labellisées peuvent solliciter un financement auprès de l'organisme gestionnaire de De Vinci Higher Education pour mettre en œuvre leur projet associatif auprès de la

Commission de Validation des Associations. Le financement sollicité pourra être accordé après examen du projet et sous réserve de l'accord de la Commission de Validation des Associations dans les conditions visées à **l'article 9** ci- après.

2.2 LES ASSOCIATIONS LABELISEES et RECONNUES PARTENAIRES

Les associations étudiantes partenaires sont des associations labellisées « Association du Pôle Léonard de Vinci » dont les membres sont particulièrement investis au sein du Pôle, à qui sont confiées des missions en fonction des besoins des services et des écoles du Pôle Léonard de Vinci.

Ces associations partenaires assurent le rayonnement des Ecoles De Vinci Higher Education lors de compétitions, de concours, forum, JPO,...

La qualité d'association étudiante partenaire est conférée par une décision du Service de la Vie Associative et subordonnée à la signature d'une convention annuelle avec un service parrain au sein des Ecoles De Vinci Higher Education ou de son administration. Le service parrain définit : :

- (i) Les missions qui sont confiées à l'association partenaire par le service /Ecole parrain
- (ii) Les conditions de mise en œuvre et de suivi des engagements
- (iii) La nomination d'un tuteur dédié au suivi des grands associatifs
- (iv) Les moyens financiers qui pourront être alloués et le tuteur qui pourra être désigné
- (v) Les membres de l'association en charge de l'accomplissement des actions et missions (sous réserve de la validation du service parrain).

Les crédits ECTS octroyés selon les dispositifs mis en place par chaque école et en fonction de l'investissement attendu de chacun des bénéficiaires desdits crédits.

A la fin d'année universitaire, chaque association étudiante partenaire remettra, pour avis du service parrain concerné, un rapport moral et financier sur l'exécution de la convention annuelle passée avec le Pôle Léonard de Vinci. Le service concerné adressera alors son avis au Service de la Vie Associative pour l'attribution, le cas échéant, des ECTS et des points bonus correspondants. L'accès au système de bonification est subordonné au respect par l'Etudiant des termes de la présente Charte et du règlement intérieur Elèves/Alternants.

2.3 Le Bureau des Elèves (BDE)

Le Bureau des Elèves du Pôle (BDE) est une association partenaire, dont le service parrain est le service de la Vie Associative. Élu par les élèves des trois écoles (EMLV, ESILV, IIM), il est l'interlocuteur privilégié des étudiants auprès des directions l'ADLV et de l'ILV.

2.3.1 MISSIONS DU BDE

L'objet et les missions du Bureau des Elèves sont :

- l'animation et la promotion de la vie étudiante au sein du Pôle Léonard de Vinci, particulièrement l'intégration des nouveaux élèves ;
- la représentation des étudiants auprès de l'administration des établissements Léonard de Vinci et notamment au sein de la Commission de vie de campus
- la coordination et la promotion des associations étudiantes des Ecoles De Vinci Higher Education.

2.3.2 ACTIONS DU BDE

Les actions du Bureau des Elèves comprennent notamment :

- La participation et l'animation des associations lors des Journées de promotion (Journée Portes Ouvertes, forum, ...) ;
- L'organisation de soirées et de voyages lorsque les conditions sanitaires le permettent ;
- L'organisation de journées thématiques communes aux des trois écoles et toutes sortes d'évènements contribuant à renforcer l'image du Pôle Léonard de Vinci ;
- La coordination avec les activités des clubs écoles qui lui sont rattachés.

2.3.3 OBLIGATIONS DU BDE

Le BDE doit respecter l'intégralité des stipulations de la présente Charte. Par ailleurs, en contrepartie de son statut et de son rôle particulier, ainsi que de son financement par le Pôle Léonard de Vinci, le BDE doit remplir les obligations suivantes :

- A l'issue de l'élection du nouveau bureau au plus tard dans le mois suivant, le BDE doit fournir au Service de la Vie Associative et valider en accord avec ce service un calendrier des actions, et un dossier détaillé accompagné de son budget prévisionnel ;
- Il s'engage également à fournir au Service de la Vie Associative un devis, le cas échéant, pour chaque action envisagée (journée à thème, voyage et soirée) et transmettre un bilan financier et moral une fois l'action effectuée ;
- Le BDE doit tenir à jour et communiquer à la demande du Service de la Vie associative, un plan de trésorerie ;
- Tenir à jour et communiquer à la demande du Service de la Vie Associative, un journal recensant les recettes et les dépenses appuyées des pièces justificatives et classées et archivées ;
- Établir et transmettre en fin d'année universitaire au Service de la Vie associative un bilan annuel des comptes et de son activité ;
- Tenir des réunions mensuelles avec le Service de la Vie Associative qui accompagne le BDE dans ses projets ;
- S'adjoindre les services d'un cabinet de comptabilité externe à sa charge et à ses frais.

Le BDE s'engage également à participer au financement du budget de chacun des clubs écoles qui lui sont rattachés selon les conditions définies chaque année par le service de la Vie Associative.

2.4 LES CLUBS

Les « clubs » étudiants sont des groupements informels d'étudiants, qui doivent se rattacher à une association labellisée du Pôle Léonard de Vinci ayant un objet et des objectifs similaires.

Les clubs étudiants regroupent des étudiants ayant un but en commun, non lucratif, qui n'ont pas de budget proprement dit et qui sont obligatoirement sous tutelle d'une autre instance reconnue du Pôle Léonard de Vinci.

Les clubs étudiants doivent communiquer à la Vie Associative le nom de l'association étudiante labellisée à laquelle ils sont rattachés, accompagné d'un document daté et signé par le/la Président.e de l'association labellisée attestant de cette appartenance et du règlement interne régissant leurs relations.

2.5 LES CLUBS ÉCOLES

Afin de renforcer l'identité des établissements du Pôle, des clubs écoles se sont créés pour chacun des trois établissements du Pôle, EMLV, ESILV et IIM.

Les clubs écoles sont :

- **soit un club étudiant rattaché spécifiquement au BDE afin d'assurer la cohérence entre ses activités et les missions du BDE.**

Le club école regroupe des étudiants ayant un projet commun, non lucratif. Les clubs école non constitués en association n'ont pas de budget propre et doivent obligatoirement être rattachés au BDE. Ce rattachement est matérialisé par la signature d'un protocole entre le BDE et chaque club, régissant leurs relations.

En cas de litige entre le BDE et le club école, le service de la Vie Associative offrira son concours à une médiation afin de leur permettre de prendre la décision la plus conforme aux intérêts des étudiants.

- **soit des associations déclarées en préfecture, qui collaborent étroitement avec leur Ecole dans le cadre du statut d'association partenaire (cf. art 2.2)**

Afin de garantir la cohérence entre les activités des clubs écoles et le projet pédagogique de l'école concernée, des référents écoles ont été désignés pour encadrer et valider les actions menées par ces clubs-écoles. La liste des référents est à demander au département de la vie associative/student X.

Missions des clubs écoles :

Dans le respect des consignes sanitaire en vigueur, les missions des clubs écoles sont les suivantes :

- Rapprocher les étudiants de toutes les promotions au sein d'une même école,
- Renforcer les liens avec les équipes pédagogiques dans un cadre moins académique,
- Favoriser le sentiment d'appartenance des étudiants à leur école.

ACTIONS DES CLUBS ÉCOLES :

Sous réserve du respect des consignes sanitaires en vigueur, les actions des clubs écoles sont les suivantes :

- Participation aux intégrations des nouvelles promotions
- Organisation sous la supervision du BDE d'afterworks thématiques : pot de départ en stage, pot d'intégration, pot avant l'été, etc...
- **Ces actions devront être présentées préalablement aux référents des écoles concernés avant leur mise en œuvre dans le respect du cadre directeur applicable aux événements festifs prévu à l'article 5 de la Charte ;**
- Mise en place de parrainage ;
- Organisation de partage d'expériences à l'étranger ;
- Toutes sortes d'événements contribuant à renforcer l'identité école et conforme à ses valeurs.

Article 3 : PROCÉDURE DE LABELLISATION

La reconnaissance du statut d'association étudiante du Pôle Léonard de Vinci et par voie de conséquence sa labellisation, sont soumises à la procédure définie aux termes du présent article.

3.1 PREREQUIS

Au préalable de toute procédure de reconnaissance du statut « Association du Pôle Léonard de Vinci » les étudiants porteurs de projet doivent compléter le formulaire disponible sur le site de la vie du campus dans [l'onglet vie associative](#).

Ce formulaire décrit la nature du projet associatif, son objet et les financements envisagés. Ce formulaire, une

fois dûment complété et accompagné des justificatifs requis, sera étudié par une commission constituée de membre du service de la vie associative et, le cas échéant, de membres des différents services ou écoles du Pôle concernés. La commission fixera un rendez-vous pour faire pré- approuver le projet et déterminer la structure - association ou club étudiant - la plus adaptée à la nature et à l'envergure du projet.

La validation préalable du projet dépendra non seulement de son sérieux, de son opportunité (notamment au regard du contexte) mais également de son envergure et des financements et garanties proposées.

Si le projet n'a pas un objet similaire à celui d'une association déjà labellisée, s'il est conséquent, s'il concerne et intéresse un grand nombre d'étudiants (sondages préalables), s'il nécessite des moyens financiers importants tout en apportant des garanties et des sources d'auto-financements, le service de la Vie Associative étudiera la faisabilité de la constitution d'une structure juridique sous forme d'association labellisée. Une période probatoire de 6 mois minimum en tant que club sera exigée.

Si le projet est de moindre envergure, ne nécessite pas de budget important, et peut faire l'objet d'un rattachement à une association préexistante compte tenu de la proximité du projet envisagé avec l'objet d'une association préexistante, le Service de la Vie Associative orientera le porteur de projet vers la création d'un club étudiant et étudiera les possibilités de rattachement aux associations déjà existantes.

Seuls les projets sous statuts d'association ou sous la forme de clubs **et** répondant aux prérequis **définis** dans la présente Charte seront étudiés par le Service de la Vie Associative et les établissements concernés, chacun demeurant discrétionnaire dans la décision de validation ou de refus du projet.

3.2 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DU STATUT D'ASSOCIATION LABELISEE

Un fois la nature du projet pré-validée par le Service de la vie Associative (Student Expérience) dans les conditions visées à l'article précédent, l'association étudiante devra communiquer un dossier constitué des pièces suivantes au Service de la Vie Associative :

- La copie des statuts en vigueur et à jour du dernier dépôt en préfecture,
- La composition du bureau à jour, ainsi que les coordonnées des membres du bureau,
- Le récépissé de déclaration en préfecture,
- L'attestation d'assurance en responsabilité civile à jour,
- La présente Charte signée par le/la président.e et le co-président.e de l'Association étudiante,
- Les coordonnées (nom, prénom, téléphone, mail, n° de badge) de la personne chargée de faire le lien avec le Service de la Vie associative.

La reconnaissance du statut « association étudiante du Pôle Léonard de Vinci » est ouverte aux associations étudiantes qui répondent aux obligations précitées. La labellisation ou de labellisation d'une association du Pôle est à l'entière discrétion de l'organisme gestionnaire de Ecoles De Vinci Higher Education.

Elle n'est pas ouverte aux clubs écoles ni aux clubs étudiants. Elle n'est pas non plus ouverte aux associations qui ne sont pas à jour de leurs démarches administratives et déclaratives auprès de la préfecture ou aux associations qui ont intégré des membres qui ne sont ni étudiants, ni des anciens étudiants diplômés de l'une des écoles du Pôle.

Article 4 : LES OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS

Tout comportement inadéquat ou manquement aux obligations visées au règlement intérieur étudiants et alternants ou à la présente Charte et constaté dans le cadre des activités associatives et/ou promotionnelles menées par l'Etudiant/Alternant, à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux de l'Etablissement, de manière

virtuelle en ligne, ou dans la vie réelle, pourra donner lieu à la convocation de l'Etudiant/Alternant à un Conseil de discipline.

Ce dernier pourra prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, ceci, sans préjudice des mesures conservatoires d'exclusion temporaire entraînant la suspension de la scolarité visées à l'article 18.2.1 du règlement intérieur étudiants et alternants, et des poursuites pénales et/ou civiles éventuellement encourues.

Le Service de la Vie Associative est fondé à interdire tout évènement ou manifestations ne présentant pas les garanties suffisantes en matière de respect de des règles propres à garantir la sécurité des personnes et/ou des biens.

4.1 LES OBLIGATIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS ET AUX CLUBS

Les dispositions du présent **article 4.1** s'appliquent indifféremment aux associations labellisées, aux associations partenaires (dont le BDE), aux clubs écoles et aux clubs étudiants.

a/ Référents

Afin de répondre aux enjeux et aux priorités des écoles du Pôle et de façon générale de l'enseignement supérieur, les associations et clubs doivent désigner des référents pour les domaines suivants :

- Lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le bizutage (ci-après collectivement dénommée « VSS »)
- PSC1

Il est par ailleurs recommandé de désigner un référent DDRSE

Le nom des référents doit être transmis au service de la vie associative avant la fin du mois de juillet. Les référents PSC1 et lutte contre les VSS devront valider les formations obligatoires pour leur permettre d'assurer ce rôle.

b/ Tout participant à la vie Associative du Pôle Léonard de Vinci s'engage à :

- **Intégrer « de Vinci » dans leur dénomination ou « Léo »** quand il s'agit d'une association sportive. Des dérogations pourront être accordées au cas par cas aux associations bénéficiant d'une ancienneté avérée ;
- **Ne pas inclure le nom PULV** dans leur dénomination ;
- **Respecter les règles en vigueur au sein du Pôle Léonard de Vinci et des locaux qu'elle occupe** (statuts, règlement intérieur, règlement local des associations, charte informatique, respect des règles d'affichages, règles en matière d'hygiène et de sécurité...) ;
- **Maintenir les locaux qui leur sont prêtés par le Pôle Léonard de Vinci en état de propreté et de salubrité** et signaler immédiatement aux Services Techniques (via le Service de la Vie Associative), tout désordre pouvant les affecter, notamment ceux portant sur l'installation électrique des locaux.
- **Répondre aux différentes sollicitations** (questionnaires, invitations à des réunions, forums des associations...) émanant du Service de la Vie Associative ou de tout autre service ou

département du Pôle Léonard de Vinci ou de ses établissements.

- Remplir les critères établis et communiqués par le service de la Vie associative (réalisation d'un projet annuel sur une ou exceptionnellement deux années, mise en place de référents...)
- Transmettre, pour information, au Service de la Vie Associative, à chaque début d'année **universitaire, un calendrier des activités envisagées** pour l'année à venir accompagné du budget prévisionnel de l'association étudiante.

Dans le cadre de la politique RSE développée au sein du Pôle, les associations labellisées, les associations partenaires et les clubs s'engagent à respecter et participer aux actions mises en œuvre dans ce domaine par le Pôle Léonard de Vinci (tri sélectif, économie d'énergie...), à promouvoir le développement durable dans leurs actions et projets

c/ droit à l'image – réseaux sociaux

L'utilisation des réseaux sociaux par les associations étudiantes, les associations partenaires et les clubs ne doit en aucun cas porter atteinte aux écoles, à l'ALDV, à l'ILV, au Pôle, à leur personnel, à leurs étudiants, ou encore à l'image ou à la réputation des personnes morales et physiques précitées ou encore aux valeurs du Pôle Léonard de Vinci.

A cet égard, les associations et clubs étudiants s'engagent à faire preuve d'un comportement modéré et respectueux dans le cadre de leurs échanges avec les utilisateurs des différents réseaux sociaux afin de ne pas nuire, aux écoles, à l'ALDV, à l'ILV ou au Pôle. Ils s'interdisent de publier des propos injurieux, racistes, xénophobes, dégradants, diffamatoires et incitant à la haine ou d'utiliser les réseaux sociaux pour harceler ou cibler une ou plusieurs personnes en particulier.

Toute photographie ou vidéo ne pourra être prise et/ ou publiée sur les comptes des réseaux sociaux ou sur les sites internet de l'association étudiante concernée ou de ses membres qu'à la condition d'avoir obtenu le consentement préalable écrit des personnes figurant sur les photos ou apparaissant dans les vidéos ou de leurs parents si ces personnes sont mineures.

Les associations étudiantes partenaires, labellisées, les clubs écoles et étudiants s'interdisent de publier des photographies ou vidéos sur tout support d'exploitation que ce soit (support papier, mobile personnel, ordinateur portable, PC, réseaux sociaux, internet, sites web, ...) d'étudiant(e) / de membres du personnel des écoles du Pôle Léonard de Vinci susceptibles d'être apparentées à des situations humiliantes et/ou dégradantes.

Il est rappelé que l'utilisation de l'image, du nom ou de la voix d'un membre du personnel du Pôle (administratif ou enseignant) ou d'un autre Etudiant/Alternant sans autorisation préalable est interdite. Ainsi, les participants à la vie associatives du pôle s'interdisent d'enregistrer, de capturer, de reproduire, de copier, de détourner, de publier, de partager et de diffuser en public ou en privé, auprès des Etudiants/Alternants, comme aux tiers, en ligne ou en version papier :

- (i) l'image, la voix, le nom le prénom et tout attribut de la personnalité des membres du personnel du Pôle, et de tout étudiant du Pôle,
- (ii) tout ou partie des cours ou interventions dispensés par les enseignants, et/ou diffusés par l'Ecole et
- (iii) tout ou partie des marques, logos, signes distinctifs de l'ALDV, de ses Etablissements et des associations étudiantes et toute copie, tout brouillon ou résultat réalisé à l'occasion du contrôle de connaissance et de compétence.

Les associations ou clubs dont les membres ou responsables enfreignent les interdictions précitées

encourent une procédure de de-labélisation dans les conditions visées à l'article 14 de la présente Charte.

4.2 LES OBLIGATIONS PROPRES AUX ASSOCIATIONS LABELLISEES

Les Associations labellisée et les associations partenaires s'engagent à :

- Fournir au Service de la Vie Associative à chaque changement de bureau, la composition (nom, coordonnées et qualité des membres, mail, numéro de téléphone et numéro de badge) de celui-ci et dans le mois suivant l'assemblée générale de l'association. En cas de changement des statuts, l'association devra communiquer ses nouveaux statuts (ainsi qu'une copie du récépissé de dépôt en préfecture) dans les deux mois suivant l'assemblée générale ;
- **Fournir au Service de la Vie Associative le procès-verbal de chaque assemblée générale annuelle**, avec une copie du rapport moral et du bilan financier de l'année écoulée ;
- Fournir au Service de la Vie Associative l'attestation d'assurance Responsabilité Civile et/ou en cas de mise à disposition d'un local, de l'attestation d'assurances dommages aux biens.
- Transmettre au Service de la Vie Associative la liste complète des personnes sélectionnées pour un entretien à la date limite communiquée par le service de la vie associative/student X. A défaut de figurer sur la liste des candidatures adressée au service de la vie associative, la personne concernée ne pourra être recrutée par l'association étudiante. La liste des candidatures ne doit comporter que le nom, le prénom, l'école, et la promotion de l'étudiant. Les entretiens pour les recrutements associatifs doivent être menés dans le respect de la dignité des étudiants qui y participent. Il appartient aux responsables associatifs de s'assurer du caractère éthique de leurs questions, lesquelles doivent toujours être en rapport avec les buts poursuivis par l'association étudiante concernées.

L'accomplissement des obligations et le respect des interdictions de la présente charte sont des conditions essentielles du maintien de la labélisation de l'association.

Article 5 : LA DOMICILIATION ET L'HÉBERGEMENT DES ASSOCIATIONS LABELLISÉES

Seules les associations labellisées par le Pôle Léonard de Vinci peuvent prétendre à une domiciliation ou à un hébergement dans les locaux du Pôle Léonard de Vinci. Elles doivent pour cela obtenir préalablement une autorisation formelle du Directeur général de l'Association Léonard de Vinci ou du Président de l'ILV selon la composition de l'association. Elles doivent également avoir déposé leurs statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine avec demande de publication au Journal Officiel et ne pas avoir fait l'objet d'une notification de rejet.

Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux clubs écoles ni aux clubs étudiants lesquels ne peuvent bénéficier d'une domiciliation au Pôle Universitaire ou au Campus de l'Arche en l'absence de personnalité juridique.

Aucune association étudiante domiciliée au sein des Campus ou site De Vinci Higher Education n'est autorisée à héberger ou domicilier une autre personne morale ou physique au Pôle Universitaire Léonard de Vinci.

5.1 DOMICILIATION

Les associations labellisées « Association du Pôle Léonard de Vinci » peuvent être domiciliées au sein des sites, locaux ou campus des Ecoles déterminés par l'organisme gestionnaire De Vinci Higher Education à son entière discrétion. La domiciliation prend alors la forme de la délivrance d'une attestation de domiciliation, permettant la déclaration du siège en préfecture, et en l'octroi d'une boîte aux lettres physique et d'une armoire dans le local des associations. Toute demande de domiciliation doit être déposée auprès du Service de la Vie Associative.

5.2 HÉBERGEMENT

Les Ecoles peuvent mettre à disposition des associations labellisées, dans la mesure des moyens disponibles et des besoins des associations, des locaux associatifs. En fonction des moyens, les locaux peuvent être mutualisés entre plusieurs associations.

Le service de la Vie Associative peut retirer l'autorisation d'occupation d'un local associatif à toute association en cas d'urgence liée à des impératifs d'intérêt général, ou bien en cas d'absence d'utilisation effective du local ou si l'association en question ne respecte pas :

- les dispositions de la convention d'occupation conclue avec le Pôle Léonard de Vinci,
- Les dispositions du règlement Intérieur du Pôle universitaire Léonard de Vinci,
- Les dispositions de la présente Charte,
- L'obligation de présenter les attestations d'assurance « Responsabilité Civile » et « Dommages aux Biens »,
- Les formalités déclaratives et de dépôts auprès de la préfecture.

Aucune indemnisation ne sera due par le Pôle Léonard de Vinci ou une société ou une association le composant en cas de refus ou retrait de l'autorisation d'hébergement ou de procédure de dé- labélisation (article 14 de la présente Charte).

Les associations étudiantes sont d'ores et déjà informés que leur hébergement au sein des campus de De Vinci Higher Education est amené à évoluer. L'association étudiante domiciliée au Pôle Universitaire sera prévenue par lettre recommandée avec accusé de réception (y compris LRAR électronique) ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle disposera d'un délai de 7 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre ou de la remise de la lettre en main propre pour libérer le local.

Les associations hébergées au sein du Pôle Universitaire Léonard de Vinci s'engagent à respecter l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des locaux du Pôle Universitaire Léonard de Vinci.

Les associations hébergées au sein du Campus de l'Arche s'engagent à respecter l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des locaux du Campus de l'Arche.

Les associations hébergées au sein du Campus des Terrasses s'engagent à respecter l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des locaux du Campus de Terrasses.
Les associations hébergées au sein du Campus de Nantes s'engage à respecter l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des locaux du campus de Nantes.

Article 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS (NOTAMMENT FESTIFS)

De Vinci Higher Education détermine, en application du cadre légal et des préconisations du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, les principes directeurs d'organisation d'évènements festifs par les associations étudiantes qui sont domiciliées au sein des locaux des Ecoles.

Il est rappelé que lors de l'organisation d'évènements, la responsabilité de l'association organisatrice est engagée. Les présidents d'associations et les organisateurs d'évènements peuvent encourir des sanctions civiles et pénales.

6.1 ÉVÈNEMENTS FESTIFS OU NON ORGANISÉS AU SEIN DES LOCAUX DU PÔLE

Les événements festifs ou non organisés au sein des locaux du Pôle universitaire Léonard de Vinci, du Campus de l'Arche, des Campus de Nantes, du Campus de Montpellier, et du Campus des terrasses, obéissent aux règles suivantes :

- La déclaration préalable obligatoire auprès du Services de la Vie Associative. La « fiche de description

d'évènement organisé par les étudiants » doit être remplie et remise au service de la vie associative au moins 30 jours avant la date de l'évènement. Les dossiers incomplets seront rejetés.

L'association organisatrice devra notamment spécifier dans sa demande l'objectif de l'évènement, les dates/horaires et lieux, le nombre prévisionnel de participants, les besoins en termes de logistique/communication/audiovisuel/planning de salles/hygiène et sécurité, les moyens que les organisateurs entendent déployer pour y répondre, ainsi que les plans de prévention/sécurité mis en place par les organisateurs.

- Le respect des règles de sécurité du bâtiment selon le type d'évènements (à ce titre, l'association devra communiquer préalablement au Service de la Vie Associative toutes les mesures de sécurité mises en œuvre).
- L'Interdiction de toute consommation d'alcool pour les évènements organisés par les associations au sein des locaux du Pôle Universitaire Léonard de Vinci et du Campus de l'Arche.
- Favoriser l'adoption d'une attitude citoyenne (lutte contre les nuisances sonores, lutte contre le harcèlement, lutte contre les incivilités et les discriminations...).
- Proscrire tout acte de Violence sexuelle ou sexiste, tout acte de discrimination et tout acte de bizutage de tout étudiant ou adhérent dans le cadre des activités de l'association étudiante, étant rappelé que le bizutage est un délit défini par le Code pénal à l'article 225-16-1 : «le fait pour une personne d'amener autrui, **contre son gré ou non**, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ».

A la date de publication du présent document, et ce depuis le 14 mars 2022, conformément aux directives et circulaire du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'obligation de pass vaccinal et du port du masque ne sont plus applicables.

Toutefois, ces mesures ou d'autres mesures sanitaires pourront être réactivées ou mise en œuvre si la situation sanitaire l'exige. Les président.e(s) d'associations étudiantes sont invité à consulter les recommandations sanitaire pour lutter contre le Mpox : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/variole-singe-monkeypox/prevenir-la-transmission-du-virus-monkeypox>

6.2 ÉVÈNEMENTS FESTIFS ORGANISÉS EN DEHORS DES LOCAUX DU PÔLE

L'organisation d'évènements festifs en dehors des locaux est placée sous l'entière responsabilité du président de l'association étudiante organisatrice.

L'organisation de ces évènements est conditionnée à l'accomplissement des formalités et au respect des obligations suivantes :

- L'information préalable du Service de la Vie Associative en cas d'organisation d'évènements festifs par l'association étudiante en dehors des locaux du Pôle Universitaire de Vinci afin de permettre au Service de la Vie Associative d'alerter l'association organisatrice de l'existence de risques et de l'informer des procédures et pratiques propres à en limiter la survenance.

Cette déclaration n'a pas pour objet ni pour effet de transférer la responsabilité de l'organisation de l'évènement aux Ecoles ou à son administration.

Règlements et procédures applicables à l'organisation d'événements :

- L'obligation de souscrire une assurance spécifique « Responsabilité civile organisateur ».
- Le respect des règles de sécurité selon le type d'événements (à ce titre, l'association devra communiquer préalablement au Service de la Vie Associative toutes les mesures de sécurité mises en œuvre).
- Le respect du cadre légal en matière de bizutage, de commercialisation d'alcool et de lutte contre toutes les formes de discrimination, le harcèlement, l'outrage sexiste et la diffusion d'image à caractère sexuel sans consentement.
- Tout événement doit être déclaré au service de la Vie Associative. La « fiche de description d'événement organisé par les étudiants » doit être remplie et remise au service de la vie associative au moins 30 jours avant la date de l'événement. Les dossiers incomplets seront rejetés.

Tout événement ou soirée dit Open bar ou l'alcool est mis à disposition de manière illimitée, en contrepartie d'un forfait ou non, est interdite. Tout étudiant qui organisera spontanément ou à l'occasion d'un événement planifié une soirée dite Open bar encourra les sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur étudiants et alternants de l'ALDV. Toute association qui en fera de même s'expose à une procédure de retrait du label et de déréférencement de l'association dans les conditions visées à l'article 14 de la présente Charte (sans préjudice de toute action au civil et de toutes poursuites au pénal).

Afin de prévenir les comportements à risques, toutes les associations labellisées « Association du Pôle Léonard de Vinci » (en ce compris les associations partenaires) participant à l'organisation d'événement étudiants de quelque nature qu'il soit s'engagent à :

- Prévenir la consommation excessive d'alcool et les comportements à risque par une démarche de responsabilisation des étudiants (mise en place de dispositif de prévention, promotion des boissons non alcoolisées, proscription de tout slogan incitant à la consommation et à la promotion d'alcool, de toute publicité ou référence à des marques d'alcool, etc...). Le Service de la Vie Associative se réserve le droit d'imposer la présence d'une association extérieure de prévention des risques (alcool, drogue, ...).
- Favoriser l'adoption d'une attitude citoyenne (lutte contre les nuisances sonores, lutte contre le harcèlement, lutte contre les incivilités et les discriminations...).
- Proscrire tout bizutage, diffusion d'images à caractère sexuel ou captation d'image sans autorisation, diffusion d'information relative à la vie privée ou professionnelle, harcèlement, discrimination, ou outrage sexiste dans le cadre de leurs activités, étant rappelé que les infractions précitées sont des délits passibles de poursuites pénales et des sanctions prévues au règlement intérieur étudiants et alternants.
- D'une manière générale, se conformer à la charte nationale de bonnes pratiques « comportements à risques et addictions en milieu étudiant » qui peut être consulté à cette adresse : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid121944/evenements-d-integration-et-festifs-ac-compagner-et-protger-les-etudiants.html>

Le Pôle et le BDE sont également signataires de la charte Cpas 1 option : <https://www.cpas1option.com/>

Indépendamment des éventuelles poursuites civiles ou pénales, en cas de non-respect de tout ou partie des principes directeurs précédemment énoncés, la direction de l'Ecole pourra :

- Interdire aux associations étudiantes concernées l'utilisation du nom du Pôle, de l'ALDV, de l'ILV et des Ecoles dans le cadre de rassemblement festif ou non, organisé au titre des écoles (y compris les pots, journées, soirées, week-end, séminaires dits d'intégration)
- Engager une procédure disciplinaire suivant les règles définies dans le règlement intérieur, à l'égard des auteurs des faits, du/de la Président.e de l'association et/ou de ses membres, en cas de faits de bizutage, de harcèlement, d'outrage sexiste, ou plus généralement en cas de comportement inapproprié,
- Suspendre le versement des éventuelles subventions qu'elles aient été accordées par le Service de la Vie Associative, ou au titre des conventions signées par les associations étudiantes ou à la suite de la réunion de la COVA.
- Procéder à la dé-labélisation et au dé-référencement du club et/ou de l'association Concerné(e) dans les conditions visées à l'article 14 de la présente Charte.

Article 7 : AUTORISATIONS

Toute réservation de salle ou d'emplacement, toute installation dans les espaces « accueil », « rue haute », « rue basse », « dalle extérieure » ou tout autre espace au sein des différents campus du Pôle doit faire l'objet d'une demande écrite au- près du Service de la Vie Associative, au moins 30 jours à l'avance. Le Service de la Vie Associative vérifiera la conformité de la manifestation aux intérêts collectifs du Pôle Léonard de Vinci ainsi qu'au maintien du bon ordre dans l'établissement. La vente de produits sur l'initiative des associations étudiantes peut être autorisée, ponctuellement, uniquement au profit des associations étudiantes. Une demande d'autorisation préalable devra être déposée auprès du Service de la Vie Associative, au moins deux semaines à l'avance.

Toute utilisation du logo et de la marque du Pôle Léonard de Vinci et/ou des marques, logos et signes distinctifs appartenant à ou utilisée par DVHE devra faire l'objet d'une autorisation écrite préalable à solliciter auprès du Service de la Vie Associative et du Service Communication de l'ALDV.

Article 8 : LE SOUTIEN DU PÔLE LÉONARD DE VINCI A LA VIE ASSOCIATIVE

Toute association ou club labellisé par le Service de la Vie Associative pourra bénéficier :

- d'une inscription dans les supports de communication ayant trait à la vie des établissements du Pôle ;
- d'une mise à disposition des supports de communication interne et externe du Pôle pour diffuser leur message ;
- d'un accompagnement au montage de projet et aux dossiers de subventions ;
- de l'aide technique des services du Pôle Léonard de Vinci et de ses compétences internes en soutien et appui des projets et activités des associations, dans la mesure des moyens et disponibilités de ces derniers ;
- du soutien du Service de la Vie Associative pour les demandes de réservation et d'utilisation de salles et amphithéâtres dans la limite des disponibilités et des priorités du Pôle Léonard de Vinci ;

- d'une aide logistique pour les évènements ou la tenue de stands dans les locaux du Pôle, dans la limite des moyens à disposition du Pôle Léonard de Vinci (tables, chaises, matériel audiovisuel, grilles d'expositions...);
- de la mise en place de créneaux horaires dédiés à la Vie Associative le jeudi après-midi, ces créneaux ne se substituant pas aux créneaux du sport ;
- d'un appui du Service de la Vie Associative pour la reconnaissance pédagogique de certains projets conformément aux règlement pédagogique de l'école concernée ;
- de sessions de formations dispensées par des professionnels ;
- d'un potentiel soutien financier pour les projets dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessous.

Les associations labellisées par le Service de la Vie Associative peuvent également bénéficier de la mise à disposition d'un tuteur dans la limite des disponibilités de ces derniers.

Article 9 : MODALITES DE FINANCEMENT

Les associations étudiantes doivent être financièrement autonomes. Afin d'encourager le développement de la vie associative, De Vinci Higher Education peut contribuer par le biais de subventions au développement des activités associatives.

Lesdites subventions peuvent servir, entre autres, au financement de ces activités et être attribuées aux associations dans les conditions décrites à la présente Charte, en fonction de la catégorie sous laquelle l'association demanderesse est référencée auprès du Pôle Léonard de Vinci (« partenaire » ou « labellisée »).

Ainsi, les associations étudiantes « labélisées » peuvent obtenir un financement sur décision de la Commission de Validation des Association laquelle se réunit dans les conditions définies à l'article ci-dessous.

Les association étudiantes « partenaires », quant à elles, doivent signer une convention avec l'ALDV ou l'ILV pour obtenir un financement dans les conditions décrites à l'article 9.2 ci-après.

Les associations étudiantes qui ne sont pas signataires de la présente Charte ne seront pas habilitées à solliciter de soutien financier et ne pourront donc recevoir aucune contribution.

Afin de pouvoir obtenir un financement issu de ces dispositifs, les associations doivent répondre aux critères propres à l'attribution chacun de ces fonds. La reconnaissance du statut et l'obtention du label « Association étudiante du Pôle Léonard de Vinci » dans les conditions définies à l'article 3 de la présente Charte sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour prétendre au versement d'une subvention. Toute utilisation par un étudiant ou un alternant des fonds associatifs ou de toute autre somme d'argent appartenant ou destinée à l'association étudiante à des fins personnelles ou à des fins autres que celles de mener le projet associatif, est passible de mesures conservatoires immédiates de suspension de la scolarité, de poursuites pénales et de sanctions prises en conseil de discipline.

9.1 LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS LABÉLISÉES SUR DÉCISION DE LA COVA

Les associations « labellisées » doivent être financièrement autonomes.

Elles peuvent solliciter un soutien financier dans le cadre d'un projet spécifique auprès de la Commission de Validation des Associations (COVA) normalement composée à minima du responsable de la Vie Associative, du référent de l'EMLV, du référent de l'ESILV et du référent de l'IIM.

La COVA a pour mission de :

- Valider le projet associatif de chaque association labellisée, excepté celui des associations partenaire (lequel fait l'objet d'une convention spécifique),
- Accorder, sous réserve d'acceptation du dossier, un soutien financier ponctuel pour une action particulière ou un projet spécifique présentant un intérêt pour les étudiants et écoles du Pôle Léonard de Vinci. Pour obtenir ce soutien, les associations labellisées devront impérativement présenter un dossier précisant les actions qu'elles souhaitent voir financer (actions, montant, durée). L'octroi ou non d'un soutien financier dépendra notamment du sérieux du projet pour lequel le soutien est demandé et de la cohérence du projet envisagé avec l'objet associatif.

9.2 LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS RECONNUES PARTENAIRES

Les associations étudiantes labélisées reconnues « partenaires » du Pôle Léonard de Vinci doivent être financièrement autonomes.

Elles peuvent solliciter un soutien financier par le biais de la signature d'un contrat de parrainage avec le Pôle Léonard de Vinci dans les conditions décrites à **l'article 2.2 après avis du Service de la Vie Associative**.

Article 10 : AFFICHAGE ET DISTRIBUTION

Les règles d'affichage sur le Pôle sont rappelées chaque année par le Pôle Léonard de Vinci. Les affiches et documents distribués sur le Pôle par les associations doivent être directement liés à l'objet d'association et porter son sigle et/ou logo. L'association labellisée s'engage dans ses activités et sa communication à respecter la loi et n'utiliser aucun terme ou image à caractère homophobe, raciste, sexiste, dégradant, insultant ou irrespectueux.

L'affichage est strictement limité aux emplacements prévus à cet effet. En cas d'affichage sauvage, le Pôle Léonard de Vinci se réserve le droit de facturer les frais de nettoyage des bâtiments à l'association responsable et à la convoquer afin qu'elle rende compte de ses agissements.

Le président de l'association étudiante est responsable de l'affichage et de la distribution des tracts de son association. A l'issue de la campagne d'information, l'association est tenue de retirer ses affiches, flyers et tout support de communication liés à cette campagne. En outre, tout mobilier qui aura été utilisé (après accord du Service de la Vie Associative) devra être restitué en bon état par les membres de ladite association.

Toute demande d'affichage dans les locaux ou en ligne sur les services numériques du Pôle Léonard de Vinci doit faire l'objet d'une validation par le Service de la Vie Associative.

Article 11 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES [RGPD]

Les représentants des associations et clubs écoles ou étudiants sont tenus et de faire respecter aux personnes gérant des données à caractère personnel pour leur compte, les dispositions légales relatives à la protection des données personnelles, à savoir :

- le Règlement Européen(UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles
- ainsi que la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Dans ce cadre, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement qui aura été récoltée devra se conformer à cette réglementation. Un simple nom ou même une adresse IP sont considérés comme une donnée personnelle. De ce fait, une liste de personnes adhérentes d'une association rentre dans le cadre de la nouvelle réglementation et constitue ce qu'on appelle un fichier (quelle que soit la forme manuscrite ou digitale que revêt ce fichier). En conséquence, à partir du moment où l'association étudiante collecte, traite et conserve des données à

caractère personnel de ses membres, adhérents, clients, prospects, bénévoles ou donateurs, (par exemple : le nom, le prénom, l'adresse e-mail, l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse de messagerie, etc.), il lui appartient de :

- Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant,
- Informer les personnes dont les données sont collectées de la finalité du traitement et de la durée de conservation des données collectées,
- Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles ont été piratées,
- Collecter uniquement les renseignements dont elle a besoin,
- Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont collectées, de connaître les éléments qui sont conservés sur elles,
- Tracer l'ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles,
- Traiter toute demande de rectification dans un délais maximal d'un mois à compter de la demande,
- Tenir un registre répertoriant l'ensemble des traitements de données à caractère personnel effectués par l'association.

En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions pourront être prises par la Commission Nationale Informatique et Libertés en cas de contrôle et la procédure de retrait du label enclenchée.

Article 12 : INTERLOCUTEUR DES ASSOCIATIONS

Le Service de la Vie Associative (Student Experience), véritable relais entre les élèves et les équipes de direction et pédagogiques, est l'interlocuteur privilégié des associations et plus particulièrement du BDE.

Article 13 : ADHESION À LA CHARTE

La présente Charte s'applique indifféremment aux clubs, aux clubs étudiants, aux associations labellisées, au BDE et aux associations partenaires.

La souscription aux principes et procédures définis par la présente Charte est annuelle. Elle doit être renouvelée par la signature du président de l'association ou du club à chaque rentrée universitaire.

Article 14 : PROCEDURE DE RETRAIT DE LABEL – DELABELISATION DE L'ASSOCIATION ET/OU DEREFERENCEMENT DU CLUB

En cas de non-respect de la présente Charte et/ou de manquements de la part des membres de l'association ou du club aux obligations figurant dans le règlement intérieur ou dans la présente Charte ou dans la procédure de prévention des risques en milieu étudiant, ou encore, en cas de rejet de la préfecture de déclaration, dépôts ou formalité effectuée par l'association, les décisions suivantes pourront être prises par le Service de la Vie Associative :

- Retrait du label « Association du Pôle Léonard de Vinci » sur décision du Service de la Vie Associative,
- Retrait de la domiciliation au sein de l'établissement,
- Interdiction de la mise à disposition d'un local,
- Refus de l'allocation de moyen,
- Remboursement par l'association ou le club de la ou des subventions allouées
- Non éligibilité aux subventions futures.

Les décisions de retrait, d'interdiction, de refus et/ou la demande de remboursement seront notifiées par écrit (y compris par email) au/à la Président.e de l'Association étudiante, après convocation à un entretien préalable.

La convocation audit entretien sera adressée par mail par le représentant de la Vie Associative au Président de l'Association étudiante concernée. La décision sera communiquée dans un délai raisonnable suivant l'entretien.

La décision de retrait de label peut être prise automatiquement, sans entretien préalable :

- si l'association étudiante n'a plus de vie associative, à savoir : absence de tenue d'assemblée générale, de conseil d'administration et/ou bureau, absence procès-verbal attestant de la tenue desdites assemblées, carence dans la tenue des comptes ou insincérité de ces derniers, carence de président, pendant une durée consécutive de deux mois ;
- si l'association n'est pas à jour de ses formalités déclaratives auprès du Pôle et/ou de la Préfecture ou bien encore si elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative ou d'un rejet par la préfecture d'une déclaration ou télédéclaration.

En cas de non-respect de la présente Charte, et indépendamment des éventuelles poursuites judiciaires et/ou pénales qui pourront être engagées à l'encontre de l'association étudiante, l'Ecole pourra également engager des poursuites disciplinaires l'encontre du/de la président.e et/ou des membres d'une association ou d'un club, conformément au règlement intérieur « Etudiants et Alternants ». Cela pourra être le cas notamment en cas d'agissement ou de comportement inapproprié de l'association et/ou du/de la Président.e et/ou membres de l'association et/ou des membres des clubs étudiants et/ou des clubs écoles, susceptible de porter atteinte à l'image, à la réputation du Pôle Léonard de Vinci, des écoles, de leur entités gestionnaires et/ou et de leur personnel, ou des étudiants des Ecoles, que ces agissement ou comportement aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur des campus et site De Vinci Higher Education, en France comme à l'étranger, au sein de l'Ecole ou à l'occasion d'échanges universitaires, et/ou en cas de manquement aux principes directeurs applicables à l'organisation d'événements festifs.

Rappel des textes légaux applicables :

Alcool et drogues :

Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.

Code de la santé publique - article L3322-9

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Les personnes coupables de ce délit encouront également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

Code de la santé publique - article L3421-1.

Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Code de la santé publique - article R3353-2

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Agression sexuelle :

L'agression sexuelle est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Par exemple, des attouchements. S'il y a eu pénétration, il s'agit d'un viol. Hors circonstances aggravantes, l'agression sexuelle est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende. Il peut aussi avoir agression sexuelle commise par surprise si l'auteur agit alors que la victime ne s'y attend pas. Par exemple, dans la foule au sein des transports publics.

De tels faits peuvent également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Viol :

Le viol est un acte de pénétration sexuelle commis sur la victime ou sur l'auteur de l'acte avec violence, contrainte, menace ou surprise (dans ce dernier cas, la victime est trompée par la ruse de l'agresseur). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des violences physiques pour qualifier un acte de viol. Il suffit que la victime n'ait pas donné son consentement clair et explicite. Il s'agit de l'une des situations suivantes :

- La victime a émis un refus clair et explicite et/ou s'est défendue, mais l'agresseur a exercé sur elle une contrainte physique (par exemple, agression sexuelle ou viol commis avec violence)
- La victime n'a pas émis un refus clair et explicite et/ou ne s'est pas défendue, car elle faisait l'objet d'une contrainte morale
- La victime n'était pas en état de pouvoir donner une réponse claire (par exemple, victime sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, ou victime vulnérable en raison de son état de santé, ou de son âge)

Hors circonstances aggravantes, le viol ou la tentative de viol sont passibles de 15 ans d'emprisonnement. De tels faits peuvent également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Harcèlement :

Sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 222-33 à 222-33-2-2 du code pénal :

- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- Le fait de harceler autrui en lui imposant de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- Ou, assimilé au harcèlement sexuel le fait d'utiliser de toute forme de pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le fait de participer même une seule fois, à une attaque coordonnée de plusieurs internautes est puni des mêmes peines que le harcèlement.

Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant le Conseil de discipline et peuvent donner lieu à des sanctions indépendantes de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Bizutage :

Le fait d'amener autrui contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive ou quelque produit illicite que ce soit lors de manifestations ou de réunions est strictement interdit à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Etablissement. Le fait de bizutage, la complicité de bizutage, la dissimulation de faits de bizutage ou encore le fait de les laisser faire, donnera lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. Ces dispositions sont également applicables si les faits se produisent dans le cadre des activités organisées ou menées par les associations étudiantes à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux du Pôle Léonard de Vinci.

Toute pratique de bizutage est interdite et pénalement répréhensible, selon l'article L 511-3 du Code de l'Education.

Le Directeur de l'Etablissement ou son représentant peut interdire tout évènement jugé de nature ou d'organisation discriminatoire.

Article 225-16-1 du code pénal

Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article 225-16-2 du code pénal

L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 225-16-3 du code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39."

Outrage sexiste :

L'article L 621-1 du Code pénal punit l'outrage sexiste d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 € et de 3000€ en cas de récidive. L'outrage sexiste consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui porte atteinte à sa dignité ou l'expose à une situation pénible. Ce comportement est pénalement répréhensible et peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Diffusion d'image à caractère sexuel sans consentement :

Il y a infraction de diffusion d'images à caractère sexuel lorsqu'une personne capte, enregistre ou transmet l'image ou les paroles à caractère sexuel d'une autre personne (quel que soit le lieu public ou privé de l'endroit où l'enregistrement a été effectué) sans le consentement de la personne filmée ou enregistrée.

Depuis la loi du 7 octobre 2016, les documents ou enregistrements présentant un caractère sexuel nécessitent l'accord préalable de l'intéressé(e) avant leur diffusion. Cet accord doit être explicite : le consentement de l'intéressé(e) à l'obtention de ces documents, images ou vidéos, à leur enregistrement ou même à une précédente diffusion ne vaut pas accord pour leur diffusion ou leur nouvelle diffusion.

En plus des sanctions disciplinaires prises par l'Etablissement et pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'Etudiant/Alternant ayant diffusé, montré ou partagé des images à caractère sexuel et de ses complices, les sanctions pénales sont de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.

La diffusion n'est pas uniquement électronique. Le fait de montrer la vidéo en public (même sans l'envoyer), de la partager avec une ou plusieurs personnes est constitutif du délit.

En plus des sanctions disciplinaires prises par l'Etablissement et pouvant aller jusqu'au prononcé de l'exclusion définitive de l'Elève/Alternant ayant diffusé, montré ou partagé des images à caractère sexuel et de ses complices, les sanctions pénales sont de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Ce comportement est pénalement répréhensible et peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales. Il en va de même en cas de montage d'image ayant pour objet ou pour effet de présenter une personne comme ayant participé à une vidéo alors que la personne dont l'image est reproduite n'était pas présente.

Diffusion d'informations relatives à la vie privée familiale ou professionnelle :

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'article 223-1-1 du code pénal réprime le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer. L'auteur de tels actes encourt trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Captation d'image sans autorisation

Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Fausse déclaration :

Le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou de falsifier une attestation ou de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 441-7 du code pénal).

Intrusion dans un système informatique

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. (Article 323-1 du code pénal).

Vols et dégradations et autres infractions dites d'appropriation frauduleuse

Tout vol, dégradation des locaux, des équipements ou des matériels fera l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une exclusion définitive de l'Elève/Alternant ayant commis, tenté de commettre, participé, encouragé ou laissé faire les faits.

Toute dégradation de l'équipement informatique ou audiovisuel de toute salle de cours fera également l'objet de sanction indépendamment des poursuites civiles ou pénales qui pourront être engagées.

Tout délit d'extorsion, d'escroquerie, toute tentative de manipulation ou de chantage fera également l'objet de sanctions disciplinaires indépendamment des poursuites civiles ou pénales qui pourront être engagées à l'encontre de l'auteur, du complice ou de l'Elève/Alternant ayant commis ou tenté de commettre les faits.

Par ailleurs, il pourra être demandé à l'Elève/Alternant une réparation financière ou en nature (participation à certains travaux d'intérêt général) sans préjudice de toutes sanctions civiles ou pénales.

L'abus de confiance – Article 314-1 du Code pénal

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Escroquerie – Article 313-1 du Code pénal

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

De Vinci Higher Education a désigné un référent racisme et antisémitisme au sein des Ecoles qui peut être contacté pour tout signalement à l'adresse suivante : sj@devinci.fr

Discrimination

Le fait de traiter défavorablement une personne en s'appuyant sur un motif interdit par la loi (exemple : l'origine, la nationalité, l'orientation sexuelle, le handicap) à une peine d'emprisonnement et une amende en fonction des faits reprochés. Ce comportement peut également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Injure

Toute parole, tout écrit, message, toute expression, vidéo, image, adressé à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser constitue un délit d'injure. L'injure est punie d'une amende de 12 000€. Les peines encourues sont portées à 1 an d'emprisonnement et 45 000€ d'amendes en cas d'injure à caractère raciste et/ou antisémite.

Injure à caractère raciste et/ou antisémites :

Le racisme n'est pas une opinion mais un délit. L'injure à caractère raciste est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective raciste qui ne refferme l'imputation d'aucun fait.

Il peut notamment s'exprimer par des propos ou des écrits injurieux, qui visent à dévaloriser l'apparence physique ou l'origine nationale ou ethnique d'une personne. La peine encourue pénalement peut aller jusqu'à un an

d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'injure est publique. C'est par exemple le cas lorsque les propos injurieux sont diffusés en ligne, sur les réseaux sociaux (y compris ceux de l'Ecole)

Les faits précités peuvent également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Diffamation

La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Diffamation à caractère raciste : elle diffère de l'injure en ce qu'elle contient l'imputation de fait précis susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire. Le fait imputé doit porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée. En matière de racisme et d'antisémitisme, l'auteur de la diffamation n'est pas autorisé à présenter la preuve de la vérité de ses propos.

Les propos ou des écrits diffamatoires peuvent par exemple avoir un caractère raciste ou discriminant lorsqu'ils visent à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en raison de son apparence physique ou de son origine nationale ou ethnique. La peine encourue pénalement va jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque la diffamation est publique.

Les faits précités peuvent également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination

Tout écrit, image, ou vidéo, ayant pour objet ou pour effet de susciter une réaction malveillante ou haineuse à l'encontre d'individus ou groupes d'individus en raison de caractéristiques telles que la nationalité, la religion, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, via constitue un délit d'incitation à la haine, à la violence, ou à la discrimination. Le délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque la provocation est publique (sur les réseaux sociaux par exemple).

Les faits précités peuvent également donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

Le port ou l'exhibition d'uniformes, insignes, ou emblèmes rappelant ceux d'organisation ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité

L'article R645-1 du Code pénal punit d'une contravention de 1500 euros et de 3000 euros en cas de récidive, le fait de porter ou d'exhiber en public (y compris sur les réseaux sociaux) un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Un tel comportement pourra donner lieu à des mesures et/ou sanctions disciplinaires prises par l'Ecole, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.